

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलिय अधिकारिता

दीवानी अपील संख्या 3639/2022

(@एसएलपी (दीवानी) संख्या 1595/2022)

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

श्रीमती प्रियंका ... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह

1. विशेष अपील संख्या 343/2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ने वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कथित अपील को खारिज कर दिया था और अपीलकर्ता गण – उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य को मृत कर्मचारी (उसके पति) की मृत्यु पर मूल रिट

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की थी।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील के लिए प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं: –

2.1 यह कि मूल रिट याचिकाकर्ता के पति, मृतक कर्मचारी डॉ. विनोद कुमार, लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहे थे। वे दिनांक 02.07.2001 को सेवा में आए और सेवा के दौरान 11.08.2009 को उनकी मृत्यु हो गई। मूल रिट याचिकाकर्ता- मृतक कर्मचारी की पत्नी ने अपने पति(?) के कारण ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के पति ने, सेवा में रहते हुए, 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं चुना था। इसलिए मूल रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2021 की रिट अपील संख्या 2211 के रूप में रिट अपील दायर की।

2.2 विद्वान एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के पूर्व विनिश्चयों पर अवलम्ब लेते हुए और उनका अनुसरण करते तथा यह देखते हुए कि यदि मृतक कर्मचारी जीवित होता और उसने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना होता, तो वह 2026 में सेवानिवृत्त हो जाता और इससे पहले कि वह 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सके, उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को अनुमति प्रदान की और अपीलकर्ताओं को ग्रेच्युटी के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

से जब तक राशि वास्तव में वितरित नहीं की जाती तब तक ब्याज दर 8% प्रति वर्ष की दर के साथ उसके पति को देय राशि की गणना करने का निर्देश दिया, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ता के पति ने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं चुना था।

2.3 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष रिट अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है, इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार त्यागी ने प्रबल रूप से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को मृतक कर्मचारी की मृत्यु पर मूल रिट याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश देने में तात्त्विक गलती की है।

3.1 यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ठीक से नहीं समझा है कि मृतक कर्मचारी विकल्प का चयन करने में विफल रहा है और इसलिए मृतक कर्मचारी के वारिस होने के नाते प्रत्यर्थी को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ मंजूर नहीं किया जा सकता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

3.2 आगे यह कहा गया है कि विद्यमान शासकीय आदेशों के अनुसार, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ उठाने के लिए 58 वर्ष (अब 60 वर्ष) की आयु में सेवानिवृत्त होने के विकल्प का प्रयोग एक आज्ञापक प्रक्रिया थी। यह कहा गया है कि इसलिए मृतक कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए किसी विकल्प के अभाव में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को मृतक कर्मचारी की मृत्यु पर प्रत्यर्थी को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्देश देने में तात्त्विक गलती की है।

4. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, मृतक कर्मचारी के वारिसों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मृतक कर्मचारी की मृत्यु पर प्रत्यर्थी को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ देने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

4.1 यह कहा गया है कि मृतक को 2.7.2001 को लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था और 11.8.2009 को सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। यह कहा गया है कि इससे पहले कि मृतक विकल्प का उपयोग कर पाता, दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। यह कहा गया है कि दिनांक 16.09.2009 के शासकीय आदेश के अनुसार, मृतक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने का विकल्प उपयोग करने का हकदार था जो 01.07.2010 तक उपलब्ध था, हालांकि इससे पहले कि वह विकल्प का उपयोग कर पाता ,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। यह कहा गया है कि इसलिए मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में तथा पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को मृतक-प्रत्यर्थी के वारिसों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह कहा गया है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ग्रेच्युटी की उदार योजना की मंजूरी में, जिसकी खण्ड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

शुरुआत में, यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक की जन्म तिथि 1.7.1951 थी। उन्हें 2.7.2001 को लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 30 जून 2011 को अपनी आयु 60 वर्ष पूरी कर ली होती। दिनांक 16.09.2009 के शासकीय आदेश के अनुसार, उन्होंने 1 जुलाई 2010 को या उससे पहले 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के अपने विकल्प का उपयोग किया होता, इससे पहले की वह विकल्प का उपयोग कर पाता, दुर्भाग्यवश वह मर गया। वास्तव में तो शासकीय आदेश से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु 11.08.2009 को हुई थी जबकि शासकीय आदेश दिनांक 16.9.2009 का है। इसलिए, उनके पास किसी भी विकल्प

उद्धोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

का उपयोग करने का कोई मौका नहीं था। इसलिए इस अपील में कोई दम नहीं है।

उच्च न्यायालय ने ठीक ही पाया है कि प्रत्यर्थी 16.9.2009 दिनांकित शासकीय आदेश के लाभ का हकदार होगा और मृतक कर्मचारी के वारिस होने के नाते मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लाभ का हकदार होगा।

इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपीलकर्ताओं की ओर से यह मामला नहीं है कि यदि मृत कर्मचारी ने विकल्प का उपयोग किया होता, तो भी वह योजना के तहत मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लाभ का हकदार नहीं होता। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी परोपकारी योजना है और इसका विस्तार मृतक कर्मचारी के वारिस/आश्रित होने के नाते प्रत्यर्थी को किया जाता है, यह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कहा गया, जिसकी खण्ड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

हम सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह के मामले दायर करने की राज्य की प्रथा की निंदा करते हैं। इस प्रकार, आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को देय 50,000/- रुपये की लागत के साथ अपील खारिज की जाती है।

.....
[न्यायमूर्ति एम आर शाह]

.....
[न्यायमूर्ति बी.ए. नागरत्न]

नई दिल्ली;

09 फरवरी 2023.

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"